Запрос о правовом и строительном статусе объекта

Письменно установить, в каком состоянии объект на самом деле: итоговая проверка, ЗОС, разрешение на строительство, ввод. Отправляется — текст письма ниже; страница «Как пользоваться этим документом» в отправку не входит.

Важно, прочитайте до использования

Комплект предназначен для проверки расчётов жилыми и офисными помещениями, машино-местами либо правами на них. По единому алгоритму оцениваются форма передачи, зарегистрированные права, обременения и стоимость объекта. При уступке прав по ДДУ дополнительно проверяется наполнение соответствующего счёта эскроу.

До подписания проверьте документы о праве на объект и обременениях. При уступке прав по ДДУ дополнительно сопоставьте ДДУ, уступку и банковские подтверждения с применимыми положениями Закона № 214-ФЗ; при переводе долга — с п. 2 ст. 391 ГК РФ.

Граница проходит по стадии. Проверка проводится на стадии согласования сделки до подписания договора и документов о передаче. При возникших разногласиях после подписания документы передаются для правовой оценки. При банкротстве застройщика отдельно проверяется порядок предъявления требований в соответствующей процедуре.

При неполном пополнении эскроу отдельно проверьте, кто обязан внести недостающую сумму, условия одновременного перевода долга и согласие кредитора. Подтверждение расчётов между сторонами не означает поступления средств на счёт эскроу.

Заполните поля в двойных фигурных скобках по «Словарю полей» и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось. В полях с вариантами через косую черту оставьте один вариант.

Кому: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_АДРЕСАТА}}**
Адрес: **{{АДРЕС_АДРЕСАТА}}**

От: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**
Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

ЗАПРОС о статусе объекта капитального строительства
{{НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА_ПО_ПРОЕКТНОЙ_ДЕКЛАРАЦИИ}}

Уважаемые коллеги!

В связи с **{{ОСНОВАНИЕ_ЗАПРОСА: предложением о заключении договора подряда / исполнением договора № ... от ..., по которому расчёты привязаны к вводу объекта в эксплуатацию}}** просим письменно сообщить по состоянию на дату ответа:

1. Направлялось ли в орган государственного строительного надзора извещение об окончании строительства объекта; если да — когда.

2. Проводилась ли итоговая проверка; если да — когда и с каким результатом.

3. Выдано ли заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации (ЗОС); если в выдаче отказано — просим предоставить перечень замечаний в части работ по нашему договору (предмету предлагаемого договора).

4. Действует ли разрешение на строительство объекта и до какой даты; подавалось ли заявление о продлении (внесении изменений).

5. Получено ли разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; если нет — какой срок ввода планируется.

Ответ просим направить в письменной форме в срок до **{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}}** на адрес **{{АДРЕС_ДЛЯ_ОТВЕТА}}** либо на электронную почту **{{ЭЛЕКТРОННАЯ_ПОЧТА}}**, согласованную сторонами для обмена документами.

Обращаем внимание, что состояние объекта непосредственно влияет на **{{ЧТО_ЗАВИСИТ_ОТ_ВВОДА: сроки расчётов по договору / условия предлагаемого договора}}**, в связи с чем ответ имеет для нас существенное значение.

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}
{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}

Как пользоваться этим документом

Примечание покупателю. Эта страница в отправляемое письмо не входит: отправляется только текст до разрыва страницы.

Назначение

Запрос позволяет письменно уточнить, направлялось ли извещение об окончании строительства, проведена ли итоговая проверка, выдано ли ЗОС и действует ли разрешение на строительство. Ответ сохраните вместе с подтверждением отправки; отсутствие ответа фиксируйте отдельно и проверяйте сведения по официальным источникам. Отсутствие ответа адресата не подтверждает правовой или строительный статус объекта.

Когда применяется

- —Вам предлагают расчёт правами на строящийся объект (жилое или офисное помещение, машино-место), — запрос до подписания договора (шаг 3 «Алгоритма: проверка расчёта метрами до входа»).
- —Вы уже работаете на объекте, срок сдачи прошёл или переносится, и ваши деньги привязаны к вводу — окончательный расчёт, гарантийное удержание, раскрытие эскроу.

Запрос адресуется вашей стороне по договору; если договор с генподрядчиком, а застройщик — другое лицо, направьте запрос генподрядчику и просите переадресовать застройщику либо направьте обоим.

Что подставить

По «Словарю полей» комплекта: реквизиты сторон и договора, название объекта по проектной декларации, срок ответа (**{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}}** — назначаете сами, разумный рабочий срок; законом он не установлен).

Порядок самостоятельной проверки

- —Зафиксируйте дату отправки, адресата и срок ответа. Обязанность ответить оценивайте по договору и применимым нормам; само направление запроса не создаёт такой обязанности автоматически.
- —Параллельно проверьте проектную декларацию в ЕИСЖС, разрешение на строительство, картотеку арбитражных дел и Федресурс по шагу 3 алгоритма. Сопоставьте открытые сведения с полученным ответом.
- —Отдельно соблюдайте договорный и предусмотренный законом порядок предъявления требований и сроки: отправка этого информационного запроса сама по себе их не изменяет.